



제 426회 국회 (임시회)
제1차 농림축산식품해양수산위원회

선원법 일부개정법률안 검 토 보 고

< 선원 유기 구제비용·재해보상 보험금 전용 계좌 근거 신설 >
■ 어기구의원 대표발의(의안번호 제2209808호)

2025. 6.

농림축산식품해양수산위원회

전문위원 최 선 영

목 차

I . 제안경위	1
II . 제안이유 및 주요내용	1
III . 검토의견	3
1. 선원 유기 구제비용·재해보상 보험금 전용 계좌 근거 신설	3

I. 제안경위

1. 제 안 자 : 어기구의원 등 12인
2. 제 안 일 : 2025. 4. 15.
3. 회 부 일 : 2025. 4. 16.

II. 제안이유 및 주요내용

현행법은 선원의 수급권 보호를 위하여 유기 구제비용과 재해보상을 받을 권리는 양도하거나 압류할 수 없다고 규정하고 있음.

한편 대법원은 압류가 금지된 채권이라 하더라도 그 채권의 목적물이 계좌로 입금된 경우에는 입금된 예금에 대하여는 압류 금지의 효력이 미치지 아니한다고 판시한 바 있음(1999. 10. 6. 자 99마4857 결정).

이에 따라 선원의 유기 구제비용과 재해보상 보험금(이하 “유기구제비용등”이라 함)이 일반 예금계좌에 입금된 경우 이에 대한 압류가 가능한 실정으로, 선원의 생존권과 생활 안정을 도모하기 위하여 유기 구제비용등에 대한 압류 방지를 위한 법적 장치를 마련하여야 한다는 지적이 있음.

이에 유기구제비용등 수급을 위한 별도의 전용 계좌 신설의 근거를 마련하고, 해당 계좌에 입금된 유기구제비용등에 대하여는 압류를 금

지하도록 관련 제도를 정비하려는 것임(안 제152조 및 제152조의2제2항 신설 등).

Ⅲ. 검토의견

1. 선원 유기 구제비용·재해보상 보험금 전용 계좌 근거 신설

가. 개정안의 요지

- 개정안은 유기구제보험사업자등과 재해보험사업자등으로 하여금 지급 대상자의 신청이 있는 경우 유기 구제비용과 재해보상 보험금을 지급 대상자 명의의 지정된 계좌(이하 “유기구제비용등수급계좌”라 함)로 입금하도록 하고, 그 계좌의 예금에 관한 채권은 압류할 수 없도록 하려는 것임(안 제152조 신설 등).

현 행	개 정 안
제56조(임금채권보장보험 등의 가입) ① ~ ④ (생략)	제56조(임금채권보장보험 등의 가입) ① ~ ④ (현행과 같음)
⑤ 제152조의2제2항에 따른 우선변제권은 제4항에 따라 대위되는 권리에 존속한다.	⑤ 제152조의3제2항----- ----- -----.
⑥ (생략)	⑥ (현행과 같음)
<신 설>	제152조(유기구제비용등수급계좌) ① 유기구제보험사업자등과 재해보험사업자등은 지급대상자의 신청이 있는 경우에는 유기 구제비용과 재해보상 보험금(이하 “유기구제비용등”이라 한다)을 지급대상자 명의의 지정된 계좌(이하 “유기구제비용등수급계좌”라 한다)로 입금하여야 한다. 다만, 정보통신장애나 그 밖에 대통령령

현행	개정안
	으로 정하는 불가피한 사유로 유기구제비용등을 유기구제비용등수급계좌로 이체할 수 없을 때에는 현금 지급 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 유기구제비용등을 지급할 수 있다. ② 유기구제비용등수급계좌의 해당 금융기관은 이 법에 따른 유기구제비용등만이 유기구제비용등수급계좌에 입금되도록 관리하여야 한다. ③ 제1항에 따른 신청 방법 및 절차와 제2항에 따른 유기구제비용등수급계좌의 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
제152조(양도 또는 압류의 금지) (생략) <u><신설></u>	제152조의2(양도 또는 압류의 금지) ① (현행 제목 외의 부분과 같음) ② 제152조제1항에 따라 지정된 유기구제비용등수급계좌의 예금에 관한 채권은 압류할 수 없다.
제152조의2(임금채권 등의 우선변제) (생략)	제152조의3(임금채권 등의 우선변제) (현행 제152조의2와 같음)

나. 검토의견

- ☐ 선원의 사망, 부상 및 유기에 대한 선박소유자의 책임과 보상을 강화하기 위해 「2006 해사노동협약」이 개정됨에 따라, 현행법은 국제항해에 종사하는 선박의 선박소유자에게 유기된 선원을 위한 송환비용, 송환수

당, 선상생활에 필요한 재화·서비스 제공비용 등 유기 구제비용을 보장하는 유기구제보험에 의무적으로 가입하도록 하고 있음.¹⁾

< 유기구제보험 가입 및 보상 현황 >

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
선박척수(척)	209	189	186	189	185
가입인원(명)	6,584	5,865	5,778	5,904	5,765
총 보험료(천원)	44,050	37,935	37,710	39,180	38,275
보험금 지급액	-	-	-	-	-

※ 자료 : 한국원양산업협회 / 외항상선은 해운협회 및 개별 보험사(영업비밀 사유)에서 자료 미제출

- 또한 재해보상(요양보상, 상병보상, 장해보상, 유족보상, 장례비, 행방불명보상, 소지품 유실보상 등)에 대해서도 모든 선박소유자는 선박에 승무하는 선원의 재해보상을 완전하게 이행할 수 있도록 현행법 제106조에서 재해보상보험 가입을 의무화하고 있음.²⁾

1) 「선원법」

제42조의2(유기구제보험 등의 가입 등) ① 대통령령으로 정하는 선박소유자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 유기된 선원을 구제하기 위하여 대통령령으로 정하는 보험 또는 공제(이하 “유기구제보험등”이라 한다)에 가입하여야 한다.

1. 선박소유자가 제38조제1항 본문에 따라 선원을 송환하지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 송환에 필요한 비용을 선원에게 지급하지 아니한 경우
 2. 선박소유자가 제52조에 따른 임금을 2개월 이상 지급하지 아니하고 선원과의 연락을 두절하는 등 근로관계를 일방적으로 단절한 경우
 3. 선박소유자가 이 법 또는 선원근로계약에 따라 선원에게 제공하여야 하는 식료품, 물, 생존을 위하여 필요한 연료 및 의료지원 등 선상생활에 필요한 재화나 서비스를 제공하지 아니한 경우
- ② 유기구제보험등은 다음 각 호의 비용(이하 “유기 구제비용”이라 한다)의 지급을 보장하여야 한다.

1. 제38조에 따른 송환비용
2. 제39조에 따른 송환수당
3. 제1항제3호에 따른 식료품, 물, 생존을 위하여 필요한 연료 및 의료지원 등 선상생활에 필요한 재화나 서비스를 제공하는 데 드는 비용

③ 유기구제보험등에 가입하는 선박소유자는 선원이 유기구제보험등을 운영하는 사업자(이하 “유기구제보험사업자등”이라 한다)에게 보험금을 직접 청구할 수 있도록 선원을 피보험자로 지정하여야 한다.

④ 유기구제보험사업자등은 선원 또는 선원이 지정한 대통령령으로 정하는 대리인(이하 “지정대리인”이라 한다)이 유기 구제비용을 청구하는 경우에는 「민법」 제469조에도 불구하고 선박소유자를 대신하여 대통령령으로 정하는 기간 내에 유기 구제비용을 지급하여야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항에서 규정한 사항 외에 유기 구제비용의 청구와 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 「선원법」

< 재해보상보험 보상현황 >

(2023년 기준, 단위 : 명, 백만원)

구분	계		요양보상		상병보상		장해보상		유족보상		장제비	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
합계	4,245	65,057	2,190	10,738	1,543	22,311	358	16,412	86	14,196	68	1,400
외향선	300	7,668	147	926	146	6,229	3	234	2	255	2	24
내향선	909	11,462	485	3,217	326	3,243	62	2,212	17	2,500	19	290
원양어선	231	1,653	128	448	92	754	9	205	1	226	1	20
연근해어선	2,742	42,474	1,400	6,037	950	11,774	283	13,574	64	10,163	45	926
해외취업상선	23	1,297	8	38	12	149	1	187	1	783	1	140
해외취업어선	40	503	22	72	17	162	-	-	1	269	-	-

※ 「한국선원통계연보 2024」(우리나라 전체 재해보상 현황은 아님)

□ 이러한 보험 가입 의무는, 「근로기준법」이나 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 육상근로자와 달리, 해상근로의 특수성을 고려하여 사고와 질병 위험이 높은 선원을 위한 별도의 보상체계를 마련한 것으로, 현행법 제152조에서는 「산업재해보상보험법」 등과 같이 유가 구제비용 및 재해보상을 받을 권리는 선원의 수급권 보호를 위하여 양도하거나 압류할 수 없다고 규정하여 보호하고 있음.³⁾

제103조(다른 급여와의 관계) ① 제94조부터 제102조까지의 규정에 따라 요양비용, 보상 또는 장제비의 지급(이하 “재해보상”이라 한다)을 받을 권리가 있는 자가 그 재해보상을 받을 수 있는 같은 사유로 「민법」이나 그 밖의 법령에 따라 이 법에 따른 재해보상에 상당하는 급여를 받았을 때에는 선박소유자는 그 금액의 범위에서 이 법에 따른 재해보상의 책임을 면한다.

제106조(재해보상보험 등의 가입 등) ①선박소유자는 해당 선박에 승무하는 모든 선원에 대하여 재해보상을 완전히 이행할 수 있도록 대통령령으로 정하는 보험 또는 공제(이하 “재해보상보험등”이라 한다)에 가입하여야 한다.

② 선박소유자는 재해보상보험등에 가입할 경우 보험가입 금액은 승선평균임금 이상으로 하여야 한다.

③ 재해보상보험등에 가입하는 선박소유자는 선원이 재해보상보험등을 운영하는 사업자(이하 “재해보험사업자등”이라 한다)에게 보험금을 직접 청구할 수 있도록 선원을 피보험자로 지정하여야 한다.

④ 재해보험사업자등은 선원·유족 또는 지정대리인이 재해보상을 청구하는 경우에는 「민법」 제469조에도 불구하고 선박소유자를 대신하여 대통령령으로 정하는 기간 내에 재해보상을 하여야 한다.

⑤ 제2항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 재해보상의 청구와 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

□ 그런데, 대법원 판례⁴⁾에 따르면, 보험급여가 수급자의 압류된 계좌에 입금된 경우 그 금전에 대해서는 압류금지 효력이 미치지 않는다는 입장이어서 실제 선원이 유기구제비용 및 재해보상 보험금을 압류된 계좌로 입금받게 되면 압류당하는 사례가 발생할 수 있어 해당 보험금의 수급권 보호에는 한계가 있는 상황임.

□ 따라서 개정안과 같이 선원의 신청에 따라 유기구제보험등과 재해보상보험등의 보험금 수급을 위한 전용 계좌를 개설할 수 있도록 하고, 그 계좌의 예금채권에 대한 압류를 제한할 경우 보험수급권자인 선원에 대한 보호는 더욱 강화될 것으로 보임.

- 특히, 유기구제비용과 재해보상은 선원의 생계권 보호와 기본권 실현을 위한 핵심 제도로, 현행법에서도 해당 급여에 대한 권리는 양도하거나 압류할 수 없다고 규정하고 있다는 점에서 개정안은 보험급여가 압류된 계좌에 입금 시 발생할 수 있는 현실적 보호 공백을 제도적으로 보완한다는 측면에서 그 입법의의의가 있다고 보여짐.

- 또한, 이와 관련 「산업재해보상보험법⁵⁾」과 「어선원 및 어선 재

3) 「선원법」

제152조(양도 또는 압류의 금지) 실업수당, 퇴직금, 송환비용, 송환수당, 유기 구제비용 또는 재해보상을 받을 권리는 양도하거나 압류할 수 없다.

4) <대법원 1999.10.6. 결정 99마4857> 압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우 압류명령발령 당시 두 가지 금원이 혼입되어 있다면, 예금액 중 압류금지 채권액이 얼마인지를 가려낼 수 없는 것이므로, 채무자의 금융기관에 대한 예금채권에 대하여는 압류금지 효력이 미치지 아니함.

5) 「산업재해보상보험법」

제82조(보험급여의 지급) ② 공단은 수급권자의 신청이 있는 경우에는 보험급여를 수급권자 명의의 지정된 계좌(이하 “보험급여수급계좌”라 한다)로 입금하여야 한다. 다만, 정보통신장애나 그 밖에 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 보험급여를 보험급여수급계좌로 이체할 수 없을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 보험급여를 지급할 수 있다.

해보상보험법⁶⁾」에서도 보험급여를 수급권자 명의의 별도 지정 계좌로 입금할 수 있는 제도를 마련하고 있다는 점에서 다른 법률과의 일관성 측면에서 의의가 있어 보임.

- 다만, 전용계좌의 예금 채권 압류 금지 규정에 관한 유사 입법례를 살펴보면, 개정안은 최저생계비를 보장하는 기초생계급여나 한부모가족지원의 경우 ‘수급계좌 전액 예금’의 채권에 대해 압류를 금지⁷⁾하고 있는데 반해,
- 사회보험적 성격을 띠고 있는 산재보험, 어선원보험, 국민연금 등의 경우 ‘보험급여계좌의 예금 중 대통령령으로 정하는 액수 이하의 금액’에 관한 채권에 대해서만 압류를 금지하고 있음.

< 유사 입법례 >

- 「산업재해보상보험법」
제88조(수급권의 보호) ③ 제82조제2항에 따라 지정된 보험급여수급계좌의 예금 중 대통령령으로 정하는 액수 이하의 금액에 관한 채권은 압류할 수 없다.
- 「고용보험법」
제38조(수급권의 보호) ① 실업급여를 받을 권리는 양도 또는 압류하거나 담보로 제공할 수 없다.
② 제37조의2제1항에 따라 지정된 실업급여수급계좌의 예금 중 대통령령으로 정하는 액수 이하의 금액에 관한 채권은 압류할 수 없다.
- 「어선원 및 어선 재해보상보험법」 ② 제37조의2제1항에 따라 지정된 실업급여수급계좌의 예금 중 대통령령으로 정하는 액수 이하의 금액에 관한 채권은 압류할 수 없다.

6) 「어선원 및 어선 재해보상보험법」

제33조의2(어선원보험의 보험급여 지급방법 등) ① 중앙회는 어선원보험의 보험급여를 지급 대상자 명의의 지정된 계좌(이하 “보험급여계좌”라 한다)로 입금하여야 한다. 다만, 통신장이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 보험급여계좌로 이체할 수 없을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 보험급여를 지급할 수 있다.

7) 「국민기초생활 보장법」

제35조(압류금지) ② 제27조의2제1항에 따라 지정된 급여수급계좌의 예금에 관한 채권은 압류할 수 없다.

「한부모가족지원법」

제27조(양도·담보 및 압류 금지) ② 제12조의5제1항에 따라 지정된 복지급여수급계좌의 예금에 관한 채권은 압류할 수 없다.

따라서, 유기구제보험등을 최저생계비를 보장하는 기초생계급여 등과 같이 동등한 수준으로 보호할 필요성이 있는지 검토가 필요하다고 하겠음. 또한, 실제 운영 방식을 보면 국민연금을 제외한 산재보험, 고용보험, 어선원보험에서는 대통령령에서 한도를 정하면서 수급계좌에 입금된 금액 전액을 양도·압류할 수 없도록 정하고 있기는 하나, 개정안과 같이 대통령령에 위임하는 형식이 아닌 경우에는 상황에 따른 탄력적인 대응은 다소 어려운 점이 있다고 보여 지므로 이에 대한 검토가 필요함.

< 유사 입법례 비교 >

구분	압류금지 규정	예금채권 압류금지규정	전용계좌 운용규정	비고
국민연금	○ (국민연금법 제58조제1항)	△ (국민연금법 제58조제2항)	△ (국민연금법 제54조의2제1항)	185만원 한도 (대통령령 위임)
기초생계급여	○ (국민기초생활보장법 제35조제1항)	○ (국민기초생활보장법 제35조제2항)	○ (국민기초생활보장법 제27조의 2)	최저생계비 보장이 므로 한도 미설정
한부모가족지원	○ (한부모가족지원법 제27조제1항)	○ (한부모가족지원법 제27조제2항)	○ (한부모가족지원법 제12조의5)	한도 미설정(생계비, 아동교육지원비, 아 동양육비)
산재보험	○ (산업재해보상보험법 제88조제2항)	△ (산업재해보상보험법 제88조제3항)	○ (산업재해보상보험법 제82조제2항)	보험급여수급계좌에 입금된 금액 전액 (대통령령 위임)
건강보험	○ (국민건강보험법 제59조제1항)	○ (국민건강보험법 제59조제2항)	○ (국민건강보험법 제56조의2)	한도 미설정(진찰, 약제, 수술, 재활, 입원 등)
고용보험	○ (고용보험법 제38조제1항)	△ (고용보험법 제38조제2항)	○ (고용보험법 제37조의2)	실업급여수급계좌에 입금된 금액 전액 (대통령령 위임)
어선원보험 어선보험	○ (어선원재해보험법 제56조)	△ (어선원재해보험법 제34조제2항)	○ (어선원재해보험법 제33조의2제1항)	보험급여계좌로 입금된 금액 전액 (대통령령 위임)

* 비고 : "△" 표시는 해당 법에서 압류금지 금액 한도를 대통령령으로 위임하는 규정이 있음 표시임

- 아울러, 개정안의 실행과 관련하여 선원의 신청에 따라 유기구제비용 및 재해보상 보험금만 입금할 수 있는 계좌를 시중 은행에서 개설이 가능한지 등에 대한 제반상황에 대한 현실적 논의가 필요해 보임.
 - 해양수산부는 유기구제비용등만 입금 가능한 전용신규 상품 개발의 경우 시중은행 참여 저조에 따라 별도의 전용계좌출시에 곤란이 예상되므로 기존 출시된 정부기관의 각종 압류방지 수당 전용상품이 행복지킴이 통장을 활용하여 유기구제비용등 수급권자를 추가하는 방안을 고려하고 있다는 설명임.
- 개정안과 관련하여 관계기관의 의견을 살펴보면, **해양수산부**는 유기구제비용등 수급을 위한 별도의 전용 계좌를 신설하고, 전용 계좌의 해당 금융기관은 「선원법」에 따른 유기구제비용등만이 계좌에 입금되도록 관리하여 선원의 수급권을 보장할 필요가 있다는 의견임.
- **수협중앙회(제1, 2구 잠수기수협)**는 유기구제비용 등의 수급을 위한 별도의 전용계좌를 신설할 경우 선주가 선원(잠수부)에게 지급한 선급금을 돌려받지 못하는 경우가 발생할 수 있으므로 개정안에 반대한다는 의견이나, 이에 대해 해양수산부는 잠수기어선은 「어선원재해보험법」이 적용대상으로 압류방지통장이 기 운영중('15~)이며, 「선원법」 미적용 대상이라는 설명임.

문 의 처

02)6788-5419

참고 1

유기구제보험

1. 유기구제보험 : 유기된 선원을 구제하기 위해 송환비용, 송환수당 및 식료품, 물 등 선상생활에 필요한 재화나 서비스 제공 등 비용 지급을 보장하는 선박소유자 의무가입 보험(「선원법」 제42조의2)

※ (한국원양산업협회 실제 예) 개별 선사에서 서울보증보험의 '유기구제보험' 가입,
 - (운영) 협회에서 보험사의 보험 가입금액 인하 전제 조건으로 선원송환보장기금 운영('24. 적립금 377백만원, 서울보증보험 보장 범위 초과 시 협회 기금으로 지급)
 - (가입금액) 약 20만원 / 척 (여기 1.6년 기준, 승선인원으로 산정, 업종별로 차이 有)

2. 가입자 : 국제항해에 종사하는 선박의 선박소유자(「선원법 시행령」 제5조)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
선박척수(척)	209	189	186	189	185
가입인원(명)	6,584	5,865	5,778	5,904	5,765
총 보험료(천원)	44,050	37,935	37,710	39,180	38,275
보험금 지급액	-	-	-	-	-

※ 자료 : 한국원양산업협회 / 외항상선은 해운협회 및 개별 보험사(영업비밀 사유)에서 자료 미제출

3. 수혜대상 : 선원, 선원의 가족

* 선박소유자는 선원이 유기구제보험을 운영하는 사업자에게 보험금을 직접 청구할 수 있도록 선원을 피보험자로 지정하여야 함(「선원법」 제42조의2제3항)

4. 유기구제보험사업자 : 선주상호보험조합, 보험회사 및 외국보험회사, 한국해운조합, 수협, 원양산업협회 등(「선원법 시행령」 제5조)

5. 유기구제비용의 범위

* **송환비용**(제38조) : 선박소유자는 선원이 거주지 또는 선원근로계약의 체결지가 아닌 항구에서 하선하는 경우 선박소유자의 비용(교통비, 숙박비, 식비 등)과 책임으로 선원의 거주지 또는 선원근로계약의 체결지 중 선원이 원하는 곳까지 지체없이 송환하여야 함

* **송환수당**(제39조) : 하선한 선원에게 송환에 걸린 일수(日數)에 따라 그 선원의 통상 임금에 상당하는 금액을 지급

* **식료품 등**(제42조의2) : 선박소유자가 선원근로계약에 따라 선원에게 제공하여야 하는 식료품, 물, 연료 및 의료지원 등 선상생활에 필요한 재화나 서비스

6. 보상 절차

- ① 유기구제보험 가입 ⇒ ② 보험증권 발급 ⇒ ③ 선원 유기 발생 ⇒
④ 선원 서류 발급 (유기사실인정 통지서, 지방해양항만관청 발급) ⇒ ⑤
유기구제비용 청구* ⇒ ⑥ 유기구제보험금 지급

* 청구인 : 선원, 선원 지정대리인(가족, 변호사, 공인노무사, 노동조합 대표자,)

7. 유기구제보험 필요성

- ①선원 유기시 발생할 수 있는 생계 단절과 경제적 피해에 대한 보상수단 확보, ②고위험 직업인 선원의 복지 증진과 근로의욕 향상에 기여, ③선박소유자의 구조 책임 부담을 분산시켜 해운업계의 안정을 도모, ④국제노동기구(ILO) 해사노동협약(MLC, 2006) 등 국제기준에 부합하는 제도 마련으로 해운산업의 신뢰도 향상 등

< 유사 입법 사례 >

① 국제노동기구(ILO) 해사노동협약(MLC, 2006)

- * 선원 유기에 대한 국제적 기준을 명시하며, 선주의 유기 책임과 보험가입 의무를 규정, 각국은 선원 유기 시 송환, 체류비용, 생계유지 등을 보장하는 보험 또는 재정적 보장을 요구

② 국제해사기구(IMO)의 '선원의 유기에 관한 가이드라인'

- * 유기된 선원의 구조 및 송환을 위한 국가간 협력과 보험제도 마련 권고, MLC와 연계되어 실효성 있는 구조 시스템 구축을 유도함

참고 2

재해보상 보험

1. 재해보상 보험 : 선박에 승무하는 선원의 재해보상을 완전히 이행토록 하는 선박소유자 의무가입 보험 또는 공제(「선원법」 제106조)
2. 가입자 : 선박소유자
3. 수혜대상 : 선원, 유족, 피부양자
4. 재해보험사업자 : 선주상호보험조합, 보험회사 및 외국보험회사, 한국해운조합, 수협, 원양산업협회 등(「선원법 시행령」 제32조)
 - * P&I(선주상호보험, Protection and Indemnity Insurance) : 선박운항과 관련하여 발생한 사고로 인하여 제3자가 입은 손해에 대한 선주의 배상책임을 선주 상호간에 담보하는 보험
 - * 민간해상화재보험 : 민간에서 운영하는 해상화재보험 / 어선박.어선원 보험 : 수협 공제 / 해운조합 : 선원공제 / 기타 : 외국 선주보험 등
5. 재해보상의 범위 : 「선원법」 제94조~제102조에서 정한 금액

- * **요양보상**(제94조) : 선원이 직무상 부상을 당하거나 질병에 걸린 경우에 그 부상이나 질병이 치유될 때까지 선박소유자의 비용으로 요양을 시키거나 요양에 필요한 필요한 비용을 지급
- * **상병보상**(제96조) : 직무상 부상 또는 질병의 경우에 요양 중인 선원에게 4개월의 범위에서 그 부상이나 질병이 치유될 때까지 매월 1회 통상임금에 상당하는 금액을 지급 / 4개월 지나면 매월 1회 통상임금의 100분의 70 상당 금액 보상
- * **장해보상**(제97조) : 직무상 부상이나 질병이 치유된 후에도 신체에 장애가 남는 경우 「산업재해보상보험법」에서 정하는 장애등급에 따른 일수에 승선평균임금을 곱한 금액의 장해보상
- * **유족보상**(제99조) : 선원이 직무상 사망(직무상 부상 또는 질병으로 인한 요양 중의 사망을 포함한다)하였을 때 지체 없이 유족에게 승선평균임금의 1천300일분에 상당하는 금액의 유족보상
- * **장례비**(제100조) : 선원이 사망하였을 때에는 지체 없이 장례를 지낸 유족에게 승선평균임금의 120일분에 상당하는 금액을 장례비로 지급
- * **행방불명보상**(제101조) : 선원이 해상에서 행방불명된 경우에는 피부양자에게 1개월분의 통상임금과 승선평균임금의 3개월분에 상당하는 금액의 행방불명보상
- * **소지품 유실보상**(제102조) : 선원이 승선하고 있는 동안 해양사고로 소지품을 잃어버린 경우에는 통상임금의 2개월분의 범위에서 그 잃어버린 소지품의 가액에 상당하는 금액을 보상

6. 보상 절차 (※ 한국해운조합 실제 예)

① 선원 재해보상공제(선원공제 또는 선주배상책임공제) 가입

② 한국해운조합 공제증권 발급

③ 선원 재해사고 발생

④ 선원 서류* 제출

* 재해보상금 청구서, 선장 재해보고서, 최근 3개월간의 임금내역서(고용계약서 등
임금확인 가능 서류), 진단서, 진료비내역서 등

⑤ 재해보상금 청구(공제가입자를 통해 청구 또는 한국해운조합에 직접 청구)

* 청구인 : 선원, 유족 또는 대통령령으로 정하는 지정대리인

⑥ 재해보상보험금 지급

참고 3

재해보상 및 유기구제보험 현황

구분		세부 내용													
선주 책임 보험 가입 현황		(단위 : 명)													
		구분	계	외항선	내항선	원양 어선	연근해 어선	해외 취업상선	해외 취업어선						
		대상선원		28,797	6,929	7,433	1,104	11,608	1,423	300					
		가입	소계	28,797	6,929	7,433	1,104	11,608	1,423	300					
			P & I	9,609	6,754	599	816	-	1,423	17					
			민간재해보험 (무제한책임)	667	58	38	288	-	-	283					
			어선박보험	11,608	-	-	-	11,608	-	-					
			해운조합	6,652	117	6,535	-	-	-	-					
		기타	261	-	261	-	-	-	-						
	미가입														
재해 보상 현황 (23)	선원 사고 현황	(단위 : 명)													
		구분	합 계	직무상					직무외					기 타	
				계	실종	사망	상해	장해	계	실종	사망	상병	장해		
		합계	3,683	3,162	13	75	2,686	388	520	-	28	390	102	1	
		외항선	317	119	-	-	111	8	197	-	3	183	11	1	
		내항선	461	311	-	18	266	27	150	-	8	142	-	-	
		원양 어선	125	102	-	1	95	6	23	-	-	23	-	-	
		연근해어선	2,742	2,600	12	55	2,186	347	142	-	15	36	91	-	
		해외 취업상선	18	11	1	1	9	-	7	-	1	6	-	-	
	해외 취업어선	20	19	-	-	19	-	1	-	1	-	-	-		
재해 보상 현황		(단위 : 명, 백만원)													
		구분	계		요양보상		상병보상		장해보상		유족보상		장제비		
			인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
		합계	4,245	65,057	2,190	10,738	1,543	2,281	358	1,642	86	14,196	68	1,400	
		외항선	300	7,668	147	926	146	6,229	3	234	2	255	2	24	
		내항선	909	11,462	485	3,217	326	3,243	62	2,212	17	2,500	19	290	
		원양 어선	231	1,653	128	448	92	754	9	205	1	226	1	20	
		연근해어선	2,742	42,474	1,400	6,037	950	11,774	283	13,574	64	10,163	45	926	
		해외 취업상선	23	1,297	8	38	12	149	1	187	1	783	1	140	
	해외 취업어선	40	503	22	72	17	162	-	-	1	269	-	-		
유기 구제 보험	원양 어선	구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년								
		선박척수(척)	209	189	186	189	185								
		가입인원(명)	6,584	5,865	5,778	5,904	5,765								
		총 보험료(천원)	44,050	37,935	37,710	39,180	38,275								
		보험금 지급액	-	-	-	-	-								